

Proc. Administrativo 25- 4.512/2024

De: Peracio A. - PGM - DEPLIC - PJ

Para: PGM - DEPLIC - Departamento de Procuradoria de Licitações(Gerência) - A/C Gustavo D.

Data: 20/06/2024 às 18:50:26

Setores envolvidos:

STDA - SSGD, STDA - SSGD - DIEST, STDA - SSGD - DIEST - SODC, PGM - DEPLIC - PJ, STDA - DEIN, PGM - DEPLIC, PGM - PROC, STDA - SSGD - DANP, STDA - SSGD - DANP - SANN

PLANEJAMENTO - Contratação de recursos para suporte dos serviços hospedados no datacenter e nos provedores de nuvem

Prezado Gerente do DEPLIC [Gustavo Andrade Dantas - PGM - DEPLIC - PJ](#)

Segue parecer respondendo à dúvida jurídica formulada no despacho nº 07.

Atenciosamente,

—
Peracio Luis Araujo
Procurador Municipal I

Anexos:

p_4_512_consulta_indicacao_de_marca_art_41.docx

p_4_512_consulta_indicacao_de_marca_art_41.pdf

PARECER JURÍDICO

Referência: Processo nº 4.512/2024. Planejamento para a contratação de recursos para suporte dos serviços hospedados no datacenter e nos provedores de nuvem da PJF. Dúvida jurídica a respeito da **possibilidade de especificação de marca no objeto**. Possibilidade à luz do **art. 41, inc. I, alínea “b”, da lei nº 14.133/21** e da jurisprudência do TCU.

I – DO RELATÓRIO:

No **despacho nº 07** dos autos, foi suscitada dúvida jurídica acerca da possibilidade de constar cláusula prevendo que a licitante deverá entregar o objeto a ser contrato **“especificamente na Amazon Web Services e HuaweiCloud”**. Justifica a unidade requisitante que tal medida **evitaria** uma nova migração de toda a infraestrutura digital da PJF, dentre outros argumentos. Abaixo transcrevemos parte do despacho:

*O principal ponto a ser analisado é que para prosseguir com o planejamento e com o futuro processo licitatório será necessário **exigir que a contratada entregue especificamente serviços disponíveis na Amazon Web Services e Huawei Cloud**. Pois o atual contrato disponibiliza estes serviços, apenas um fornecedor não atende completamente ao catálogo e a migração da infraestrutura local para a nuvem, embora avançada ainda está incompleta, devido a elevada demanda de tempo da tarefa. O que evidencia o esforço investido durante a vigência do contrato 01.2021.216.*

Seguindo este modelo, o integrador (broker) vencedor pode apenas informar que a partir do início do pretendido contrato será responsável por fornecer o serviço a Prefeitura de Juiz de Fora com os preços previamente informados na licitação. Evitando uma nova migração de toda a infraestrutura já em funcionamento.

*Considera-se que a solução apresentada no parágrafo anterior é **eficaz** para solução do problema de substituição do atual contrato, **eficiente, pois evita retrabalho com novas migrações e preserva a economicidade** visto que no modelo de contratação de integradores (brokers) é possível ter acesso a preços menores*

do que os praticados pelos provedores em suas calculadoras. **Esse modelo também é saudável para execução evitando que a cada contrato toda a infraestrutura de T.I.C. seja movimentada de um provedor para outro, demandando na maioria das vezes adaptações e comprometendo a disponibilidade dos serviços.** (grifo nosso)

É o breve relato do necessário. Passo a emitir o parecer.

II – **DA FUNDAMENTAÇÃO:**

A determinação de marca ou modelo específicos no instrumento convocatório de licitações é uma **prática que ganhou novos fundamentos com a edição da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).**

Anteriormente, a escolha de marcas era, em geral, vedada pela Lei nº 8.666/1993, sendo admitidas somente estritas exceções previstas na legislação e determinadas através da jurisprudência. Nesse sentido, discussões envolvendo o princípio da isonomia, da competitividade e do interesse público levavam diversas vezes a impugnações, recursos e até a anulações de certames licitatórios.

Dado esse contexto, a **Lei nº 14.133/2021 tratou de definir, em seu artigo 41, hipóteses excepcionais de determinação (ou vedação) de marcas como objeto de licitações envolvendo o fornecimento de bens.** Abaixo, reproduzimos o art. 41:

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, **a Administração poderá excepcionalmente:**
I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:
a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;
c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;
d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou

determinado modelo aptos a servir apenas como referência; (grifo nosso)

Conforme explica **MARÇAL JUSTEN FILHO** na obra *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas* (1ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021), essas condições de aceitabilidade da proposta estabelecem requisitos de identidade do objeto licitado, o que, apesar do potencial efeito restritivo à competitividade do certame, **visa prevenir danos evitáveis ao interesse da Administração Pública**. Assim, **reduz-se o risco de contratações não satisfatórias** e se incentiva a formulação de propostas compatíveis com os padrões técnicos exigíveis.

No caso específico da **alínea “b” do inciso I do art. 41**, temos a possibilidade de indicação de marca para manter a compatibilidade com outras plataformas e padrões já adotados pela Administração Pública.

Noutras palavras, em situações nas quais a Administração Pública já tenha adquirido produtos ou implementado soluções que demandam características específicas de bens para seu funcionamento adequado, permite-se a determinação de marca ou produto sob a lógica do artigo 41, I, b, da Nova Lei de Licitações.

A justificativa para essa determinação se dá em razão da defesa do **PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA**, uma vez que a contratação de bens diversos daqueles referidos no instrumento convocatório **causaria dificuldades na utilização conjunta com os bens já adquiridos**.

Neste ponto, **RONNY CHARLES** (em *Leis de Licitações Públicas Comentadas*, 2023, p. 272-273) aponta que “notadamente na área de tecnologia da informação, as aquisições devem ser feitas de maneira refletida. Diante da adoção de utilização de uma determinada plataforma, **não faz sentido adquirir equipamentos incompatíveis com ela, com utilização prática imprestável**”. (grifo nosso)

Para tanto, **é fundamental que a unidade requisitante explicita as razões de ordem técnica, de forma motivada e documentada (se for o caso), e de forma clara, a fim de demonstrar a indispensabilidade da marca para a adequada execução do objeto pretendido.**

Nos dizeres de **MARÇAL JUSTEN FILHO** (em *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*, 2021):

Não será válida a exigência consagrada no edital que não esteja respaldada por **motivação e justificativa apropriadas nos documentos prévios à licitação** (...)

Os motivos apresentados pela Administração Pública **devem evidenciar inviabilidade, inconveniência ou ineficiência caso fossem contratados produtos diversos dos determinados**, de forma que somente sejam aceitas ofertas que versem sobre produtos da marca ou modelo referidos. (grifo nosso)

Corroborar com o exposto, os seguintes acórdãos do **Tribunal de Contas da União**:

Acórdão 113/2016-TCU-Plenário

A indicação de marca no edital **deve estar amparada em razões de ordem técnica, de forma motivada e documentada**, que demonstrem ser aquela marca específica a única capaz de satisfazer o interesse público.

Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário

A opção pela padronização nas aquisições, uma das hipóteses que autorizam a indicação de marca específica, **deve ser pautada em critérios objetivos e fundamentada em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens econômicas e a satisfação do interesse público com a medida.**

A vedação à **indicação de marca** (artigos 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a menção à marca de referência, que deriva da necessidade de caracterizar/descrever de forma adequada, sucinta e clara o objeto da licitação (artigos 14, 38, caput, e 40, inciso I, da mesma Lei). A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro (excepcionado pelo art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993) **admite a realização de licitação de objeto sem similaridade, nos casos em que for tecnicamente justificável**, ao passo que o segundo é empregado meramente como forma de melhor identificar o objeto

da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar à marca de referência mencionada.

Súmula - TCU 270

Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, **é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificção.** (grifo nosso)

III – DA CONCLUSÃO:

Ante o exposto, respondemos à consulta formulada no sentido de que é possível sim especificar no edital a marca do produto a ser contratado (**“Amazon Web Services e Huawei Cloud”**), **com fundamento no art. 41, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 14.133/21, desde que haja motivação técnica para tanto, nos moldes delineados neste parecer.**

É o parecer. À consideração superior.

Em 20/06/2024.

Perácio Luis Araújo
Procurador Municipal I
OAB/MG 150.163 – Mat. 41520002



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 05C9-B6CB-1636-E97B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PERACIO LUIS ARAUJO (CPF 080.XXX.XXX-04) em 20/06/2024 18:51:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/05C9-B6CB-1636-E97B>